

감사결과처분요구서

일련번호	26	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	△	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△△) (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△

(신분상 △△ · △△, 행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 재해복구사업 공사감독 업무 부적정

관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 『건축법』 제11조(건축허가) 제1항에 의거 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 하며,
- 제1항에 따라 건축허가를 받으려는 자는 해당 대지의 소유권을 확보하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니함

1. 건축주가 대지의 소유권을 확보하지 못하였으나 그 대지를 사용할 수 있는 권원을 확보한 경우. 다만, 분양을 목적으로 하는 공동주택은 제외한다.
2. 건축주가 건축물의 노후화 또는 구조안전 문제 등 대통령령으로 정하는 사유로 건축물을 신축·개축·재축 및 리모델링을 하기 위하여 건축물 및 해당 대지의 공유자 수의 100분의 80 이상의 동의를 얻고 동의한 공유자의 지분 합계가 전체 지분의 100분의 80 이상인 경우
3. 건축주가 제1항에 따른 건축허가를 받아 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하기 위하여 「주택법」 제21조를 준용한 대지 소유 등의 권리 관계를 증명한 경우. 다만, 「주택법」 제15조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 대통령령으로 정하는 호수 이상으로 건설·공급하는 경우에 한정한다.
4. 건축하려는 대지에 포함된 국유지 또는 공유지에 대하여 허가권자가 해당 토지의 관리청이 해당 토지를 건축주에게 매각하거나 양여할 것을 확인한 경우
5. 건축주가 집합건물의 공용부분을 변경하기 위하여 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 결의가 있었음을 증명한 경우

- 공단 『공사업무규칙』 제22조(문제점보고) 제1항 내지 제2항에 의거 공사감독관은 공사추진에 장애가 발생되거나 발생될 우려가 있을 시 계약상대자로 하여금 그 문제점과 대책을 세워 공사감독관을 경유하여 공사집행(감독)부서의 장에게 보고토록 하여야 하며, 공사집행(감독)부서의 장은 제1항에 문제점 및 대책을 검토하여 해결 가능한 사항은 즉시 조치하고 공사집행(감독)부서의 장이 해결 불가능한 사항은 사업총괄부서의 장에게 보고하여 그에 대한 조치를 지시 받아야 함

2. 현황 및 지적내용

- 함목공중화장실 시설 현황

시설명	위 치	설치연도	용도지구	규모(㎡)	구 조	주 용 도	소 유 자
함목 화장실	△△△ △△△ △△△ 산46-1외 1필지	2017.11.30. (신축)	공원마을 지구	- 부지: 1,507 - 건축: 130.8 - 연면적: 149.88	철근콘크리트 구조 (2층, 1동)	제1종 근린생활시설 (공중화장실)	-토지: 사유지(6명) 국유지(기재부) -건물: 미준공

- △△△△△△△△△△△△△△(이하 ‘△△△’라 한다)는 2016년 발생한 태풍 차바에 의하여 공원시설인 함목화장실 등이 파손되어 재해복구사업으로 해당 시설의 철거 및 신축사업을 추진*함

* 추진 현황

구분	건명	계약기간	준공일자	사업비	사업내용	계약업체
설계 용역	2016△△△△△△ 재해복구사업 (공중화장실 신축)설계 용역	2017.01.17. ~05.16.	2017.04.11.	87,811천원	공중화장실 신축 (4동_함목, △△, 구조라중앙 및 서편) 실시설계용역	△△△△△ △△△
공사	2016△△△△△△ 공중화장실 재축공사	2017.05.18. ~11.30.	2017.11.30.	550,967천원	공중화장실 재축 (2동_△△, 함목)공사	주식회사 △△△△

[토지 소유권 확보 및 건축 인허가 관련]

- △△△는 재해복구 사업으로 함목 해변 화장실 신축을 추진하면서, 기존 함목 화장실을 철거한 후 화장실의 위치, 규모를 변경하여 신축을 추진함에 따라 관련법에 의거 건축허가를 받을 경우 해당 토지*의 소유권을 확보하여야 함에도,

* 토지 현황

구분	소재지	지번	지목	지적(㎡)	사업면적(㎡)	소유현황
계	2필지			10,718	442→758	
1	△△△△ △△△ △△△△△△	산46-1	임	9,657	130→446	사유지 (△△△ 등 5명)
2	"	370	임	1,061	312	국유지 (기획재정부)

- 최초 설계 당시 담당직원은 기존 화장실이 위치하던 필지(국유지_기획재정부)의 경우 당초 시설 설치시 토지사용 승낙을 받았을 것으로 추정하여 별도 협의를 하지 않고*, 새롭게 편입되는 부지면적(사유지, 130㎡)에 대하여는 소유주에게 토지사용 승낙을 득하여 사업을 추진하였으며,

* 설계용역 완료 이후인 2017.05.22. 기존 국유지 매입을 요청(탐방시설과→행정과)한 후 관계기관과 협의를 추진함

- 2017.09.21. 건물의 안전성 확보를 위하여 구조물의 위치 변경을 추진함에 따라 편입되는 부지면적(사유지)의 변경(130㎡→446㎡, 316㎡ 중)이 있었으며, 변경된 편입면적의 경우 토지 소유주와 구두 협의를 하였다는 사유로, 추가로 편입된 토지의 매입절차를 이행하거나 토지사용 승낙서(변경)를 징구하지 않고 공사를 추진하였음.
- 공사감독은 해당사업의 경우 긴급 재해복구를 위하여 연내에 완공되어야 하는 재해복구사업으로서 시급성과 안전성 확보 등을 감안하여 해당 대지의 소유권을 확보하지 않은 채 해당사업을 추진하였음

- 해당 건축물은 철근콘크리트 구조의 영구건축물로서 건축물을 건축하거나 대수선하려는 경우 관할 지자체 장의 허가를 받아야 함에도, 토지사용 미협의, 인허가 협의 미이행, 오수처리계획 미비 등으로 관할 지자체 장의 허가를 받지 못하였으나, 해당 사업 예산은 이월이 불가한 재해복구 예산으로서 연내 사업비 집행을 완료한다는 사유로 2017.11.30. 해당 공사를 준공처리하였음

※ 건축협회의 지원 주요 사유

구분	주요 지적 내용	관련법	관할부서	비고
토지	토지소유주(사유지, 국유지) 토지사용 미동의	△△△	△△△	토지사용 승낙 완료('21.4.)
인허가	해당 건축물 접근도로 미비(맹지)	△△△	△△△	협의를중 (건축법44조제시)
	국유지내 영구건축물 불가 의견	△△△	△△△	협의를중 (국유재산법18조제시)
	장애물 없는 생활환경(BF)인증 관련 미이행에 대한 보완	△△△	△△△	협의를중 (예외근△△시)
	불법 건축물 양성화를 위한 추진제도 이행 (이행강제금 3천만원 예상)	△△△	△△△	협의중
	산지전용 위법에 따른 공사 관련자 위법처리	△△△△△	△△△△△	협의중
	산지전용허가 미이행('18년 허가서류를 제출하였으나 점용하는 토지에 대한 대지 소유권 증명서류 미비로 '19.2.반려 처분)	△△△△△	△△△△△	협의중 (승낙완료)
시설	오수처리 계획 미비 (포세식 화장실, 용량 부적합 등)	△△△	△△△	공공하수관로 연결 완료('21.5.)

[후속조치 관련]

○ 또한, 해당 건축물은 토지 미확보, 건축협약 불가 등으로 시공완료 후에도 관할지자체로부터 준공처리가 지연됨에 따라 감사일 현재(2021.09.07.)까지도 해당 시설의 이용이 불가능한 실정으로,

- 공사추진에 장애가 발생하면 그 문제점과 대책을 세워 공사집행(감독)부서의 장에게 보고하고 해결 불가능한 사항은 사업총괄 부서의 장에게 보고하여 그에 대한 조치를 지시 받아야 함에도,
- 해당 사업의 경우 공사추진시 발생한 문제점 및 대책을 수립하지 않고, 본사 담당부서에 보고 등 후속 행정절차 이행을 소홀히 하는 등 재해복구사업의 공사 감독 업무를 부적정하게 처리한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

○ 행정상 개선 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

- － 관할 지자체와 협의 절차를 적절하게 이행하여 해당 건축물을 정상 사용할 수 있는 방안 마련

※ 신분상 처분은 별도 조치 예정